

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA PEDIDOS O CONTRATOS

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

MONTO DE LA FIANZA \$ (IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA)

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO.),
EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PEDIDO
O CONTRATO NÚMERO DE FECHA / / , POR CONCEPTO
DE: POR UN IMPORTE DE \$ (IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA)
SIN INCLUIR EL I.V.A., CELEBRADO CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.-----

ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
QUE GARANTIZA (SE ENCONTRARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN O
DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO) Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE
PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO O CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE
INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN
DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.-----

EN CASO DE HACERSE EFECTIVA LA PRESENTE GARANTÍA, LA INSTITUCIÓN DE
FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO
DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVEÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE
FIANZA REQUERIDA.-----

PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.-----

"NOTAS IMPORTANTES"

- A) La fianza que presente el proveedor, deberá apegarse estrictamente al texto de este formato.
- B) El proveedor presentará a la CONAGUA a la firma del contrato, fianza por el 15% del valor total del mismo (sin incluir el I.V.A.).
- C) La fecha de expedición de la fianza no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma del pedido o contrato.
- D) Previo a la aceptación de la fianza que se exhiba, se deberá validar su registro ante la afianzadora a través de Internet en la siguiente página www.afianza.com.mx
- E) Cuando se realice modificación al pedido o contrato que se requiera modificación a la póliza de fianza, se deberá incluir en el texto del endoso a la fianza lo siguiente:

"LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE A TENER GARANTIZADO EL PEDIDO O CONTRATO A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR PRINCIPAL O FIADO POR PARTE DEL ACREEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS".